

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2530/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด กระบี่
จำสืบตำรวจ วรพล ศรีสุข เทพ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 86

ป.วิ.อ. มาตรา 192

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นตำรวจ แต่ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยเป็นแต่เพียงผู้สนับสนุน ศาลก็ลงโทษจำเลยฐานเป็นผู้สนับสนุนได้ กรณีมิใช่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจได้ร่วมกันจับนายสมศักดิ์ในความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะ แล้วจำเลยกับพวกร่วมกันเรียกเงินจากนายสมศักดิ์โดยมิชอบเพื่อไม่จับกุมตัวนายสมศักดิ์ดำเนินคดี ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 149

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 ประกอบด้วยมาตรา 86 จำคุก 3 ปี 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำฟ้องโจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นตำรวจร่วมกับพลตำรวจคมกาจเรียกทรัพย์สินจากผู้เสียหายโดยมิชอบ เพื่อจะได้ไม่กระทำการตามหน้าที่ แต่ทางพิพากษาศาลเห็นว่า การกระทำของจำเลยไม่มีความผิดฐานเป็นตำรวจ หากแต่เป็นเพียงผู้สนับสนุน ศาลจะลงโทษจำเลยฐานเป็นผู้สนับสนุนได้หรือไม่นั้น เห็นว่าที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน ไม่มีความผิดฐานเป็นตำรวจนั้นเป็นการวินิจฉัยคดีโดยยกตัวบทกฎหมายขึ้นมาปรับกับการกระทำของจำเลยที่ว่าจำเลยได้กระทำให้ไปนั้นเป็นความผิดฐานใดเมื่อเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นเพียงการกระทำเพื่อช่วยเหลือให้พลตำรวจคมกาจกระทำความผิดตามฟ้องอันเข้าลักษณะความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนไม่ถึงขั้นเป็นตำรวจในความผิดนั้นศาลก็ลงโทษจำเลยฐานเป็นผู้สนับสนุนได้ กรณีเช่นนี้มีใช้ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ